



segunda-feira, 16 de março de 2026



➔ [Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Tributário](#) > STJ vai decidir se descontos a varejistas compõem base de cálculo de PIS e Cofins

AJUSTE FINO

STJ vai decidir se descontos a varejistas compõem base de cálculo de PIS e Cofins

16 de março de 2026, 7h48

Tributário

A 1ª Seção do **Superior Tribunal de Justiça** vai decidir, por meio de tese vinculante, se os **descontos e bonificações** obtidos por varejistas com fornecedores integram a base de cálculo do **PIS e da Cofins**.

Em julgamento no final de fevereiro, o colegiado decidiu afetar três recursos sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, e suspendeu a tramitação de todos os litígios sobre a mesma controvérsia que aguardam julgamento na segunda instância ou na própria corte.

O caso concreto trata de uma empresa de materiais de construção que buscou a Justiça para afastar da base de apuração das contribuições os descontos obtidos no preço das mercadorias compradas com fornecedores e os valores correspondentes a mercadorias adquiridas em bonificações para revenda.



Freepik

Tema é objeto de divergência entre a 1ª e a 2ª Turmas

A varejista obteve provimento na primeira instância e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Os magistrados entenderam que as bonificações não se configuram como receita, caracterizando-se apenas como redução no custo de aquisição.

[APOIO](#)





A Fazenda Nacional recorreu ao STJ. O ente público sustentou que as reduções de preço condicionadas a ações do lojista e os produtos entregues gratuitamente funcionam como receita do adquirente.

Impacto relevante

Para o órgão federal, as exceções contidas na [Lei 10.637/2002](#) e na [Lei 10.833/2003](#) abarcam apenas os descontos incondicionais, o que exige a cobrança de impostos sobre o restante. A empresa, em contrapartida, argumentou que tem o direito líquido e certo de não recolher os tributos sobre valores que sequer representam faturamento.

Ao examinar a admissibilidade do litígio sob a ótica dos repetitivos, o relator, ministro Afrânio Vilela, atestou a viabilidade da afetação. O magistrado ressaltou que a definição da questão ostenta um amplo impacto financeiro e jurídico tanto para as empresas do setor quanto para o orçamento estatal. Ele observou também a urgência da pacificação em virtude de uma forte cisão interna no tribunal.

O ministro detalhou que a 1ª Turma do STJ adota a linha de que os descontos, ainda que condicionados a contrapartidas, são mecanismos de diminuição de despesas, não atraindo a carga tributária. Em sentido oposto, a 2ª Turma do STJ interpreta que tais montantes constituem uma remuneração paga pelos fornecedores pelo uso do espaço nas lojas físicas e pela promoção de marcas, enquadrando-se como faturamento tributável.

“A fixação de tese no presente processo permite, ao STJ, pacificar seu posicionamento acerca da matéria, promovendo maiores segurança jurídica e confiança ao jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário, além de evitar o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais a esta Corte Superior”, observou o relator. *Com informações da assessoria de imprensa do STJ.*

Clique [aqui](#) para ler o acórdão
REsp 2.221.794

VER COMENTÁRIOS

Tags: [base de cálculo](#) [cofins](#) [PIS/Pasep](#)

      [compartilhe](#)



COMPULSÓRIO, MAS NÃO TÍPICO
Fux rejeita PIS/Cofins sobre aplicações de reservas de seguradoras



QUESTÃO DE AUTONOMIA
Juíza afasta tributação de crédito de ICMS via Lei das Subvenções



JURISPRUDÊNCIA RENOVADA
STJ julgou 42 repetitivos no segundo semestre de 2025; veja as teses



AJUSTE FINO
Vetos do governo ao projeto da reforma tributária reduzem distorções



COM AÇÚCAR E COM IMPOSTO
Natureza do produto agropecuário define alíquota de PIS e Cofins



VEM AÍ...
Em 2026, STJ julga governador, teses tributárias e veto ao Airbnb



SEDE INSACIÁVEL
Decisão do TCU mina transação tributária e deve gerar judicialização



EDUCAÇÃO BÁSICA
STF suspende análise de reflexos do piso no salário de professores



VALOR DA OPERAÇÃO
ICMS, PIS e Cofins compõem base de cálculo do IPI, confirma STJ



ALÍVIO TRIBUTÁRIO
FECP é adicional do ICMS e deve ser excluído da base de Pis/Cofins



PENDENÇA FISCAL
Receita ignora precedentes e tenta tributar crédito presumido de ICMS



segunda-feira
16 de março de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



Nós utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continua a usar este site, assumimos que você está satisfeito.



Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

